

<제13장 단체협약.제04절 평화의무>

[예상][2][13.04-1]평화의무의 개념, 근거 및 명시적 조항 부재 시 인정 여부

《【문제13.4】

<사례>

자동차 부품 제조업체인 C사와 노동조합 D는 2024년 1월 1일, 유효기간을 2년으로 하는 단체협약을 체결하였다. 해당 단체협약에는 임금 체계 개편과 복리후생 증진에 관한 상세한 합의 사항이 포함되어 있었다. 그러나 협약 체결 후 6개월이 지난 시점에서 인근 경쟁업체들의 임금이 대폭 인상되자, 노동조합 D는 물가 상승과 주변 업체와의 형평성을 고려할 때 기존 협약에 명시된 임금 인상분은 현실적이지 않다고 주장하며 추가적인 임금 인상을 요구하는 특별교섭을 신청하였다. C사가 이미 유효한 단체협약이 존재하므로 차기 갱신 시점까지는 임금 조건을 변경할 수 없다며 교섭을 거부하자, 노동조합 D는 조합원 찬반투표를 거쳐 전면 파업에 돌입하였다. 이에 C사는 노동조합 D의 파업이 단체협약상 명시적인 쟁의행위 금지 조항은 없더라도 단체협약의 본질상 인정되는 평화의무를 위반한 불법 쟁의행위라고 주장하며, 노동조합을 상대로 손해배상을 청구하고 쟁의행위 중단 가처분을 신청하였다.

(물음1) 단체협약의 효력으로서 인정되는 평화의무의 개념과 근거를 서술하고, 사례와 같이 단체협약에 명시적인 평화유지 조항이 없는 경우에도 평화의무가 인정될 수 있는지 여부를 논하시오.(25점)》

<문제13.4의 물음1> 평화의무의 개념, 근거 및 명시적 조항 부재 시 인정 여부

I. 문제의 제기

- 사안은 유효기간이 남아 있는 단체협약이 존재함에도 불구하고, 노동조합 D가 임금 인상을 요구하며 파업에 돌입한 경우이다. 이때 <단체협약 내에 쟁의행위를 금지하는 명시적인 평화유지 조항이 없음에도 불구하고, 사용자인 C사가 평화의무 위반을 근거로 손해배상을 청구할 수 있는지>가 관건이다. 이를 해결하기 위해서는 평화의무의 법적 성격과 근거, 그리고 묵시적 평화의무의 인정 여부에 관한 판례의 태도를 명확히 파악해야 한다. 이하에서는 평화유지 조항이 없는 경우에도 평화의무가 인정될 수 있는지 여부를 논한다.

II. 평화의무의 개념과 근거

1. 평화의무의 개념

- 평화의무란 단체협약의 유효기간 동안 협약에서 이미 정한 사항의 개정이나 폐지를 목적으로 하는 쟁의행위를 하지 않을 의무를 의미한다. 이는 단체협약이 가지는 평화유지적 기능을 법적으로 보장하기 위한 개념이다.

2. 평화의무의 법적 근거

(1) 협약 성실히 이행 의무

- 단체협약은 노사 양 당사자의 합의에 의해 성립된 계약으로서, 그 유효기간 동안 성실히 이행되어야 한다. 이미 합의된 사항에 대해 유효기간 중 다시 다투는 것은 신의성실의 원칙에 반한다.

(2) 단체협약의 본질적 기능

- 단체협약은 노사관계의 안정과 평화를 도모하는 것을 목적으로 한다. 따라서 단체협약이 체결되었다는 것은 그 유효기간 동안 협약 사항에 대해 분쟁을 중단하겠다는 묵시적 합의를 내포하고 있다고 보는 것이 타당하다.

III. 평화의무의 성질과 범위

1. 상대적 의무

- 평화의무는 모든 쟁의행위를 전면적으로 금지하는 절대적 의무가 아니라, 협약에서 이미 결정된 사항에 대해서만 쟁의행위를 제한하는 상대적 의무이다. 따라서 단체협약에 포함되지 않은 새로운 사항에 대한 교섭이나 쟁의행위는 평화의무 위반으로 보지 않는다.

2. 본질적 효력 (묵시적 평화의무)

- 판례는 평화의무를 단체협약의 본질적 효력으로 본다. 즉, 단체협약에 쟁의행위 금지에 관한 명시적인 규정이 없더라도, 단체협약이 체결된 이상 당연히 발생하는 의무라고 해석한다. 이는 노사관계의 예측 가능성을 높이고 불필요한 분쟁의 반복을 방지하기 위함이다.

IV. 명시적 조항 부재 시의 평화의무 인정 여부

1. 판례의 입장

- 판례는 단체협약에 명문 규정이 없더라도 평화의무를 인정하는 태도를 견지한다. 단체협약의 유효기간 중에는 협약 소정 사항의 개폐를 요구하는 쟁의행위를 하지 않기로 하는 이른바 평화의무가 단체협약의 본질상 당연히 수반되는 것이라고 판시하였다. 따라서 명시적 조항의 유무와 관계없이 평화의무는 인정된다.

2. 평화의무 위반의 효과

- 평화의무를 위반한 쟁의행위는 정당성을 상실한 불법 쟁의행위가 된다. 쟁의행위의 목적이 단체협약의 유효기간 중 그 개폐를 목적으로 하는 것이라면, 비록 절차적 요건을 갖추었더라도 그 수단과 방법의 정당성을 따지기에 앞서 목적의 정당성이 부정되기 때문이다.

V. 사안의 적용

1. 평화의무의 발생

- C사와 노동조합 D는 2024년 1월 1일에 유효기간 2년의 단체협약을 체결하였으므로, 2025년 12월 31일까지는 해당 협약에 포함된 임금 체계 등에 관하여 평화의무가 발생한다. 명시적인 평화유지 조항이 없더라도 단체협약의 본질상 묵시적 평화의무가 인정된다.

2. 노동조합 D의 쟁의행위 성격

- 노동조합 D의 파업 목적은 협약 체결 6개월 만에 임금 인상분을 변경하려는 것이다. 이는 이미 합의된 단체협약 사항의 개정을 목적으로 하는 것이므로 명백한 평화의무 위반에 해당한다. 인근 업체의 임금 인상이나 물가 상승과 같은 사정만으로는 평화의무를 해제할 만한 중대한 사정변경으로 보기 어렵다는 것이 일반적인 견해이다.

3. 법적 책임의 성립

- 평화의무를 위반한 쟁의행위는 정당성이 없는 불법행위를 구성한다. 따라서 사용자인 C사는 노동조합을 상대로 불법 쟁의행위에 기한 손해배상을 청구할 수 있으며, 법원에 쟁의행위 중단 가처분을 신청하는 것 또한 법리적으로 타당하다.

VI. 결론

- 단체협약상 평화의무는 노사 간의 신의칙과 협약의 평화유지적 본질에서 도출되는 당연한 효력이다. 판례의 확립된 입장에 따르면 단체협약 내에 별도의 쟁의행위 금지 조항이 없더라도 묵시적으로 평화의무는 인정된다. 사안의 경우 노동조합 D가 유효기간 중 임금 인상을 목적으로 파업을 강행한 것은 평화의무를 위반한 것으로서 정당성이 없는 쟁의행위에 해당하며, 이에 따른 민사상 책임을 면하기 어려울 것으로 판단된다.